

1500059-49.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/07/2022

... os anteriores registros por tráfico de droga e as informações policiais de que se trata de pessoa conhecida no meio policial por envolvimento no tráfico de entorpecentes, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros."

Devidamente notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500059-49.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500059-49.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON GUSTAVO DORNELIS DE MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 97/100) em face de Marlon Gustavo Dornelis de Moura pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 05 de março de 2021, por volta das 11h40min, na Rua Benjamin Vieira, nº 410, Conjunto Habitacional Antônio Pereira Gaspar, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, MARLON GUSTAVO DORNELIS DE MOURA, qualificado às fls. 07 e 13/14, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) pedras brutas de cocaína, compeso líquido de 9,75 gramas (peso bruto 14,76g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 01/02, e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 18/21 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. O acusado resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas de fornecedor não identificado, mantidas em

poder dele e, após, comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta que, por ocasião dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Francisco Gomes Pato, quando avistaram o denunciado. Ocorre que, ao perceber a viatura policial MARLON empreendeu fuga, adentrou em uma viela

(localizada entre as Ruas Francisco Gomes Pato e Carlos Gomes Pato) e dispensou um objeto num terreno baldio, cuja conduta foi percebida pelos policiais. Assim, os agentes de segurança foram no encalço do acusado, conseguindo detê-lo.

Em revista pessoal no acusado, os policiais encontraram a quantia de R\$ 220,00, no bolso de sua jaqueta, e um celular da marca Samsung, modelo J3. Ao ser questionado, afirmou que saiu correndo pois ficou com medo de ser preso e afirmou que não havia drogas em sua residência, mas autorizou o ingresso no imóvel.

Em buscas no terreno baldio, onde MARLON havia dispensado algo, os policiais militares não conseguiram encontrar o objeto dispensado.

Na sequência, todos se deslocaram até a residência do denunciado, e, com autorização de sua genitora (conforme assinatura expressa colhida no corpo do BO/PM, apontado a fls. 03/06), encontraram no quarto de MARLON, em uma estante, debaixo de algumas peças de roupa, duas pedras brutas de "crack", bem como 05 "sacoles" vazios (normalmente utilizados na embalagem de drogas após o seu fracionamento).

Insta consignar que a quantidade de drogas apreendidas, após fracionadas, renderiam aproximadamente 70 porções para comercialização (cf. informações de fl. 03/06).

As drogas, a quantidade em dinheiro e o aparelho telefônico foram apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 01/02).

As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratava de COCAINA (fls. 18/21).

Assim, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, as embalagens vazias típicas para acondicionamento dos entorpecentes após seu fracionamento encontradas, os anteriores registros por tráfico de droga e as informações policiais de que se trata de pessoa conhecida no meio policial por envolvimento no tráfico de entorpecentes, somadas às circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros."

Devidamente notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 142/148).

A denúncia foi recebida em 27/09/2021 (fls. 174/175).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas sendo, após, interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 222/230).

A Defesa, por sua vez, pugnou alegou, preliminarmente, a nulidade da prova em razão da invasão de domicílio praticada pelos Policiais Militares. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da causa de diminuição, prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (fls. 233/241).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa. Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea "b" do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

No caso em tela, consoante as provas orais colhidas em Juízo, os policiais militares visualizaram o momento em que o acusado Marlon dispensou em um terreno baldio algum objeto, que não foi possível sua localização, em razão das condições do local. Após a abordagem, solicitaram à genitora de Marlon o ingresso na residência, que foi devidamente autorizado.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, considerando-se que houve a devida autorização pela moradora. Ademais, ainda que não houvesse, o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os indivíduos estavam em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse

de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.

4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) (Grifei)

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); termo de ocorrência (fls. 09/12); termos de depoimentos (fls. 03/06); laudos periciais (fls. 18/21 e 111/114) bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Guilherme Alves Valentim, Policial Militar, em seu depoimento judicial relatou que: No período da manhã, estavam em patrulhamento pelo Parque Kennedy, quando avistaram duas pessoas caminhando pela rua. Ao perceber a presença da viatura, uma das pessoas empreendeu fuga por uma viela. Durante a perseguição, foi possível ver o momento em que o indivíduo dispensou um objeto. Foi abordado e em seu poder foi encontrada apenas a quantia de R\$220,00 e um celular da marca Samsung. O acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, já tendo sido apreendido por ato infracional ainda durante a adolescência. Indagado, negou ter dispensado qualquer coisa. Retornou ao local, mas não foi possível localizar o objeto que havia sido dispensado, em razão da grande quantidade de lixo. Após, a genitora do acusado chegou ao local. Ao ser indagada, disse que acreditada não ter nada de ilícito em sua residência, porém, autorizou a entrada dos agentes no domicílio, que ficava a cerca de 300 metros do local. Em busca pessoal, no quarto do acusado foi encontrada duas pedras brutas de crack e cinco "sacólés". Descreveu que as pedras de crack encontradas poderiam ser fracionadas em, aproximadamente 70 a 100 porções individuais. Foi dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia".

A testemunha Alessandro Coneliani, Policial Militar, relatou em Juízo que "Estavam em patrulhamento pela Rua Francisco Gomes Pato, quando se depararam com dois indivíduos, sendo que um deles, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga. Na abordagem, durante revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$220,00 e um aparelho celular. O Policial Valentim informou que viu o momento em que o acusado aparentava ter dispensado algo, contudo, não foi possível sua localização, uma vez que a dispensa se deu em um terreno onde havia grande quantidade de lixo. A mãe de Marlon apareceu no local, e autorizou a entrada no imóvel. No quarto de Marlon foram localizadas duas porções grandes de crack e cinco sacólés para embalo da droga. Disse que o ingresso na residência foi autorizado também pelo acusado."

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Katia Cilene Dornelis de Souza, genitora de Marlon, relatou em Juízo que "Estava em casa quando um colega de Marlon lhe disse que ele foi abordado três quarteirões pra cima. Se dirigiu até o local e viu Marlon estava algemado e no chão. No local, foi informada pelos policiais que Marlon estaria com drogas. Esclareceu que o filho teria ido ao mercado a pedido seu. Falaram que iriam até a sua casa, e, ao perguntar o porque, disseram que era o serviço deles. Foram até o imóvel, e entraram para averiguar o quarto. Voltaram e disseram que tinham achado as drogas, mas não mostraram. Entregaram um papel e pediram pra eu assinar, mas declarei que não sabia assinar, disseram que era um termo pra falar que não teria sido agredido."

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse " Que estava passando pela Rua Francisco Gomes Pato, e adentrou em uma viela, para seguir a um mercadinho. Percebeu a presença da viatura policial, e que estava em seu interior o Policial Conelian, que já havia lhe apreendido quando menor e também lhe dito que 'quando o visse na rua, iria prende-lo novamente'. Assim, apressou-se e virou a rua. O Sargento Valentim desceu na viatura e foi em sua direção, dizendo que teria dispensado algo. Foi abordado e em revista foi localizado o dinheiro. Ainda informou aos policiais que estava indo ao mercadinho, a pedido de sua mãe. Ainda informou que não tinha drogas em sua residência, e que não autorizou o ingresso, em razão de seu avo ter acabado de receber alta do hospital e sua mãe ter pressão alta, contudo, os policiais insistiram, e disseram que era o trabalho deles. Sua mãe chegou ao local, foi colocado no interior da viatura, e os policiais começaram a conversar com ela. Sua mãe embarcou na viatura, e se dirigiram até a sua casa. Momentos depois, os policiais retornaram e disseram que haviam encontrado drogas, mas não mostrou a ele. Acredita que os policiais militares não gostem dele".

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado. A versão exculpatória do réu restou isolada em meio às provas colhidas em solo judicial.

A forma de acondicionamento de parte das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, e as embalagens encontradas (sacolé), que são comumente utilizados para o embalo de entorpecentes, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas e comprova a mercancia perpetrada pelo réu. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP-APR: 00662402520178260050SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas, "crack", constam no rol. Portanto se enquadra no conceito de droga.

Quanto ao pedido de desclassificação, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo delito praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 9,75 gramas de crack, conforme laudo pericial de fls. 18/21 e 111/114, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: Presente a atenuante da menoridade relativa, reduz a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos, 6 meses e 20 dias, e 555 dias-multa.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 4 anos, 7 meses e 16 dias, e 462 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que não preenchem os requisitos legais (CP, artigo 44). Verifico que o quantum de pena aplicado superou o limite mínimo previsto no dispositivo.

INCABÍVEL a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), haja vista o quantum de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu Marlon Gustavo Dornelis de Moura como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 462 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a preventiva, ante a ausência dos requisitos. Ademais, o réu respondeu ao processo em liberdade e compareceu a todos os atos processuais.

Decreto a perda do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fl. 104), em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP; Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Tupã, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA